

1501785-56.2020.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Olavo Paula Leite Rocha

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... ofusca a comprovação do crime de tráfico.

A quantidade apreendida possui feição hábil a caracterizar o uso próprio de droga e em razão do resultado positivo do exame toxicológico que evidenciou a presença do princípio ativo capaz de alçar índice de difusão no sistema psicológico e dependência química do usuário, tem-se o potencial lesivo.

Portanto, comprovada a autoria e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Antonio de Carvalho, n.º 170, Sumaré-SP - cep 13170-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501785-56.2020.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501785-56.2020.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALACE DANIEL CARVALHO DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Olavo Paula Leite Rocha

Vistos.

WALACE DANIEL CARVALHO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 28, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo consta na denúncia, na data de 11 de novembro de 2020, por volta das 20 horas e 20 minutos, na Rua Hilda Consulin Duarte, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré, trouxe consigo, para consumo pessoal, droga sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi citado. A denúncia foi recebida e ofertada defesa prévia. Na fase de instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do acusado.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, com a condenação do réu à pena de prestação de serviços à comunidade, considerando seus maus antecedentes. A Defesa, por sua vez, pugna pela absolvição do réu.

É o relatório.

A ação penal é procedente.

As testemunhas policiais militares Jueslei Dourado Fernandes e Matheus Chagas do Amaral inquiridos em juízo, confirmaram que encontraram o acusado portando entorpecentes, sendo que no local dos fatos o réu havia confessado que estaria traficando, porém na delegacia, mudou sua versão, alegando que era usuário

O réu em juízo alega que a droga era dele e para seu uso pessoal.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Constatação da substância entorpecente encontrada com o réu (fls.04 e fls. 05/09) e pelo Laudo de exame químico-toxicológico de fls. 100/102, que apontou resultado positivo para cocaína.

No que tange a informação de que o acusado havia confessado estar traficando na data dos fatos, a pequena quantidade de droga com ele encontrada ofusca a comprovação do crime de tráfico.

A quantidade apreendida possui feição hábil a caracterizar o uso próprio de droga e em razão do resultado positivo do exame toxicológico que evidenciou a presença do princípio ativo capaz de alçar índice de difusão no sistema psicológico e dependência química do usuário, tem-se o potencial lesivo.

Portanto, comprovada a autoria e materialidade, resta a fixação da pena.

DA PENA.

Nos moldes do art. 28, inciso II, da Lei 11.343/06 combinado com o artigo 59 do Código Penal, entendo aplicável ao réu a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 30 (trinta) dias, considerando-se seus antecedentes criminais, conferir fls.13/16.

Posto isso e por tudo o mais que nos autos consta, CONDENA-SE WALACE DANIEL CARVALHO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo 30 (trinta) dias, em entidade a ser fixada na fase de execução. Na hipótese de não cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, nos termos do § 6º, II do art. 28 da Lei 11.343/06, fica autorizada a conversão desta em pena de multa, que desde já se fixa em 40 (quarenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo nacional, nos termos do artigo 181, § 1º, alínea "E" da Lei de Execução Penal c.c. artigo 28, § 6º, da Lei de Drogas. Neste caso apure-se o cálculo e intime-se o réu para cumprimento da condenação no prazo de 10 dias. Sem condenação das custas em se tratando do JECRIM. Expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado pelo convênio OAB/Defensoria. Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Sumare, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA